

מסורת הש"ס

א) ב"ק פט. ג"מ ה.
כמוצת פה: פו. ב"ב קמז:
ג) גיטין יג. ד. ב"ב קמז.
[ע"ש] קמח, א) [גיטין ג:
כא: ושי"ג, ד) [שם ט:
ושי"ג, ה) לעיל ט, ו) [לעיל
ה. ושי"ג, ו) לעיל ט:
כמוצת ק, ח) ב"ק נט,
ט) [תכנת בו טס"ה. הג'
מראה כהן, י) [לקמן סג.]
ע"ז יט: (ב"מ סה) ב"ק
נט, ג) [לעיל ו: ושי"ג,
ו) [גריין: חישא, וכל"ל.
(רש"ש), ח) [יד ע"א],
ג) [פו ע"א], ט) [גדלי'
ובאין שזה לא איירי מדי
מאוס. (רש"ש), ט) [גיטין
כד ע"ב], ט) [כני תיבת
בו מיומרת], ו) [ונע'
תוס' כמוצת פה: ד"ה
המוכר ומ' ר"ב עו: ד"ה
קרי, ק) [וע"ש תוס'
גיטין יט ע"ב ד"ה מנהל,
ד) [גדלי' לה, וכן בסמוך],
ט) [ג'לקמ'
כר, רש"א [ונע' רש"ש,
א) [ש"ך לע"ב],

ג'ליון הש"ס

^{נב' שבין את הנייר. ע"ל}
1 ע"ב תר"ה ורב יוסף:

מוסף רש"י

המוכר שטר חוב
לחבירו. שחיב לו לזה
למלך ממון ומסר לו
המלוה את השטר ליד
לוקח ומכרו לו וכעת לו
קי לך איכו וכל שעבדתי
אי נמי כדפסקינן בס'
[ב"ב ע"ג]. הלכתא איתמ'
נקות מסורה (רשב"ם)
ב"ב קסח). וחזרו ומחלו.
המוכר שהוא מלוה ממנו
לזה. מחול. דלמא לו לזה
ללוקח בלא צדדים דרי'
את (כמוצת פה). דלא
למכ לו ראשון לפני אלף
כל זכות שמכא לידו ולא
ערך האי לוקח ממלוה
דלמי מתמיה דלמיה,
ומיה מעומיו ימיו לו
מוכר ללוקח, דהא הלכתא
היא דרדיין דינא דגרמי,
זה הפקד מעומיו כסופך
לן דמיון על חבירי דקיימא
לן דמיון כחוצ המכניז
דכפיה רפס לרב אבי
ואבני מניה כי כסוכא
ללמא (רשב"ם ב"ב קסח).
ואפילו יורש. של מלוה,
מוחל. וסברה האי דלא
אלס כח של לוקח במה
שנמכר לו שטר המלוה
אלא לזכות בחוב המכניז
במקום המלוה או הירש,
אך לא נעקר שטעורו
מן המלוה וקרינא ביה
עבד לזה בלאש מלוה
יכול למחול שעבדו (שם).
במעמד שלשתן. פסק
ומפקד ומקבל ממנה,
קנה. כך תקנו חכמים
לפי שהדבר מדיד הוא בין
הגבירות ולא הזקוקים חכמים
להקנות בתקן ובעדים
(שם קסח). ומתלת הלכתא
בלא טעמא הוא, ולפי
שהדבר נהוג בין הסוחרים
והתענים תקנו את הדבר
לקנות בחמירה במעמד
ששתק, לפי שאין קנין
מועיל בדבר שאין בעין
(שם קסח). ה"מ פקדון.
דקי ליה כל היכל דלמא
[גיטין א:], לא שגא
מלוה. ואפי' נעלם דלמא
יתנה ואינה בעין (שם)

ואפילו יורש. של מלוה: **מוחל.** שהלוה לא נתחייב ללוקח כלום אלא מחמת המוכר והרי מחלו אלו. ר"מ לית ליה דשמואל הלכך סמכה דעתה ולא ייחייבין דלמא אזיל ומחיל ליה ורבנן אית להו דשמואל הלכך לא סמכה דעתה דסברה אזיל דאי צעי אזיל ומחיל ליה: **והכא באשה קא מיפלגי.** כלומר אם היה מקנהו קרקע דמדי שטר זה ודאי לא קנה המלוה את הקרקע דלא סמכה דעתא דבעל קרקע אצל באשה סבר ר"מ דסמכה דעתה דכיון דליתמיה אנא לא צדיק לדידי ומחיל לנאחרני: **נמעמד שלשסן.** אמר לו כן קנה. ואין טעם בדבר דהא חד הוא מתלת מילי דשוניהו רבנן הלכתא בלא טעמא במס' גיטין ט: **נפקדון.** דליתיה צעין וסמכה דעתא במלוא: **הפקדוני** לי בשטר גרס. ולא גרס הכא בשטר חוב: אינה מקודשת. ואפי' הנייר שזה פרוטה דלאו דעתה להתקדש בפרוטת הנייר אלא במה דכתיבא ביה: ר' אלעזר **אומר מקודש.** ואפי' אין בנייר שזה פרוטה כדמפרש טעמא לקמן אי משום דמקדש במלוה מקודשת אי משום כדמשנינן לקמיה: **שמין אם הנייר.** דדעתה נמי חנייר: קשיא **דר"מ אדר"מ.** דהא תניא לעיל התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת: אלא לאו בשטר חוב **ידיה.** שיש לו מלוה עליה: **בשטר שאין לו עדים עליו.** שטר אירוסין קאמר שכתב לה על הנייר אף את מקודשה לי ולא חתמים עליו עדים אלא מסרו לה בפני עדים. פלוגתא דר"מ ורבי אלעזר במסכת גיטין ט' גבי גט דקאמר ר' אלעזר אפי' שאין עליו עדים אלא נמנו לה בפני עדים כשר שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תקון העולם: **כרסי.** משוי ליה ספר כריתות: **מספקא לכו בהאי אי כר"מ אי כרבי אלעזר.** וסבירא להו דדעתה נמי חניירא הלכך שמין כו'. ולפי היתרון הזה נראה צעני' דלא גרס כהא דרבנן ואם לאו אינה מקודשת אלא ותכ"א שמין את הנייר אם יש בו שזה פרוטה מקודשת ובאין שזה מדי ט' לא איירי משום דמספקא להו כהאיא אי כר"מ משום דמקדש בלא חתום ביה כי הו' דלחו לאיפלוגי דאם יש בנייר שזה פרוטה מקודשת כסף דדעמייהו נמי חנייר: **שפסו.** לשטר אירוסין שלא לשמה: **יציאה צעין לשמה.** דכתיב (דברים כד) וכעת לה לשמה **הוא ט: שלא מדעתה.** לא ידעה כשנכתב: **רצא וריניא אמרי מקודש.** טעמייהו מפרש בפ"ק [לעיל דף ט: ע:] מה יציאה לא צעין כתיבה מדעתה שהרי צעל כרחה מגרסה אף הויה כו': אינה מקודשת. מה יציאה צעין ככתיבת הגט דעת מקנה דהיינו צעל

שמקנה את האשה לעצמה בגט זה אף הויה צעין דעת מקנה והיא האשה שמקנה את עצמה לצעל בשטר זה: **כהני סנאי.** מקדש במלוה דשמעיה דרב: **שיין.** אלעדה מתרגמינן שיין (במדבר לא) **ואקדש אני לך.** בשכר פעולתך שהואצ משלה הוא: **אוטו ממון.** שיחזירם לה לאחר שגמרם: **מכלל דס"ק אפילו אוטו ממון נמי לא.** בתמיה כלומר מכלל דכיון שעשאן דקאמר ר"מ אף על פי שלא צאו לידה קא מתנה אלא במאי צו"ט מקדשה: אלא במקדש במלוה **קמיעלני.** והכא מאי מלוה איכא דקסברי כולוהי ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף כל פרוטה ופרוטה כשגמרמה נתחייב בה צעל המלאכה הלכך כשמחזיר לה ההוא הויא לה מלוה למפרע:

האיש מקדש פרק שני קידושין

המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו כולו אלא מחמת המוכר והרי מחלו אלו. ר"מ לית ליה דשמואל הלכך סמכה דעתה ולא ייחייבין דלמא אזיל ומחיל ליה ורבנן אית להו דשמואל הלכך לא סמכה דעתה דסברה אזיל דאי צעי אזיל ומחיל ליה: **והכא באשה קא מיפלגי.** כלומר אם היה מקנהו קרקע דמדי שטר זה ודאי לא קנה המלוה את הקרקע דלא סמכה דעתא דבעל קרקע אצל באשה סבר ר"מ דסמכה דעתה דכיון דליתמיה אנא לא צדיק לדידי ומחיל לנאחרני: **נמעמד שלשסן.** אמר לו כן קנה. ואין טעם בדבר דהא חד הוא מתלת מילי דשוניהו רבנן הלכתא בלא טעמא במס' גיטין ט: **נפקדון.** דליתיה צעין וסמכה דעתא במלוא: **הפקדוני** לי בשטר גרס. ולא גרס הכא בשטר חוב: אינה מקודשת. ואפי' הנייר שזה פרוטה דלאו דעתה להתקדש בפרוטת הנייר אלא במה דכתיבא ביה: ר' אלעזר **אומר מקודש.** ואפי' אין בנייר שזה פרוטה כדמפרש טעמא לקמן אי משום דמקדש במלוה מקודשת אי משום כדמשנינן לקמיה: **שמין אם הנייר.** דדעתה נמי חנייר: קשיא **דר"מ אדר"מ.** דהא תניא לעיל התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת: אלא לאו בשטר חוב **ידיה.** שיש לו מלוה עליה: **בשטר שאין לו עדים עליו.** שטר אירוסין קאמר שכתב לה על הנייר אף את מקודשה לי ולא חתמים עליו עדים אלא מסרו לה בפני עדים. פלוגתא דר"מ ורבי אלעזר במסכת גיטין ט' גבי גט דקאמר ר' אלעזר אפי' שאין עליו עדים אלא נמנו לה בפני עדים כשר שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תקון העולם: **כרסי.** משוי ליה ספר כריתות: **מספקא לכו בהאי אי כר"מ אי כרבי אלעזר.** וסבירא להו דדעתה נמי חניירא הלכך שמין כו'. ולפי היתרון הזה נראה צעני' דלא גרס כהא דרבנן ואם לאו אינה מקודשת אלא ותכ"א שמין את הנייר אם יש בו שזה פרוטה מקודשת ובאין שזה מדי ט' לא איירי משום דמספקא להו כהאיא אי כר"מ משום דמקדש בלא חתום ביה כי הו' דלחו לאיפלוגי דאם יש בנייר שזה פרוטה מקודשת כסף דדעמייהו נמי חנייר: **שפסו.** לשטר אירוסין שלא לשמה: **יציאה צעין לשמה.** דכתיב (דברים כד) וכעת לה לשמה **הוא ט: שלא מדעתה.** לא ידעה כשנכתב: **רצא וריניא אמרי מקודש.** טעמייהו מפרש בפ"ק [לעיל דף ט: ע:] מה יציאה לא צעין כתיבה מדעתה שהרי צעל כרחה מגרסה אף הויה כו': אינה מקודשת. מה יציאה צעין ככתיבת הגט דעת מקנה דהיינו צעל

^אהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל דמר אית ליה דשמואל ומר לית ליה דשמואל ואיבעית אימא דכ"ע אית להו דשמואל והכא באשה קמיפלגי מר סבר אשה סמכה דעתה מימר אמרה לא שביק ליה לדידי ומחל ליה לאחרני ומר סבר אשה נמי לא סמכה דעתה במלוה על פה במאי פלוגי בדרב הונא אמר רב ידאמר רב הונא אמר רב במנה לי בידך תנהו לפלוגי במעמד שלשתן קנה מר סבר כי קאמר רב ה"מ בפקדון אבל מלוה לא ומר סבר לא שגא מלוה ולא שגא פקדון גימא כתנאי התקדשי לי בשטר ר"מ אומר אינה מקודשת ור' אלעזר אומר מקודשת וחכ"א ^בדשמין את הנייר אם יש בו שזה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת האי שטר ה"ד אילימא שט"ח דאחרים קשיא דר"מ אדר"מ אלא בשט"ח דידה ובמקדש במלוה קא מיפלגי א"ר נחמן בר יצחק הכא במאי עסקינן כגון שקדשה בשטר שאין עליו עדים ור"מ למעמיה דאמר ^געדי חתימה כרתי ורבנן מספקא להו אי כר"מ אי כרבי אלעזר הלכך שמין את הנייר אם יש בו שזה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ואיבעית אימא כגון שכתבו שלא לשמה וברד"ל קמיפלגי דבעי ר"ל ^דשטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו הויה ליציאה מקשינן מה יציאה בעינן לשמה אף הויה נמי בעינן לשמה או דלמא הויות להדרי מקשינן מה הויה דכסף לא בעינן לשמה אף הויה דשטר לא בעינן לשמה בתר דבעיא הדר פשטה ^הויציאה והיתה ^ומקיש הויה ליציאה מר אית ליה דר"ל ומר לית ליה דר"ל ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דר"ל והכא במאי עסקינן שכתבו לשמה ושלא מדעתה ובפלוגתא דרבא ורבינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי ^זדאיתמר כתבו לשמה ושלא מדעתה רבא ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת גימא כהני תנאי דתנאי ^חיעשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך כיון שעשאן

מת.

המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחלו. י"מ היינו טעמא דמחלו מחול משום דקנין שטר אינו אלא מדרבנן ולא אלס להפקיע כח הראשון שלא יוכל למחול אותו וכן משמע בפרק מי שמת (ב"ב דף קמז): דקנין שטרות אינן אלא מדרבנן^א: **כי קאמר רב בפקדון אבא במלוה לא.** וא"ת אמאי לא קאמר דכ"ע כי קאמר רב אפילו במלוה והכא מיירי צמעמד שלשסן ומקיפלגי צדשמואל דלמר אפי' יורש מוחל א"נ סברי כשמואל וצמכה דעתה קא מיפלגי וכדלמר לעיל אלא מדלא קאמר הכי שמע מינה דאפי' שמואל מודה דהמקנה לחבירו צמעמד שלשסן ומחלו אינו מחול והא קאמר לעיל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול היינו דוקא כשאין הלוה צפנינו צשעה שמכר לו את השטר^ב: **אי"מא בשמר חוב דאחרים קשיא דר"מ אדר"מ.** ואם תאמר ומאי קושיא לישני דלעיל מיירי דלמר ^ג ליה קני לך שטר וכל שיעצודיה והכא מיירי דלא אמר ליה וי"ל שהיה מופס דלדחק מחלם שהלשונות שזים לומר שאינם צקיגונן אחד: **ורבנן מספקא דהו כו'.** ^דלפירוש זה לא גרס צמילמייכו ואם לאו אינה מקודשת דהא אפילו ליכא בנייר שזה פרוטה לריכה גט מספק דשמא עדי מסירה כרתי כר"א דאי חמרת דאין לריכה גט א"כ קאי כר"מ דלמר עדי חתימה כרתי מכל וכל וא"כ מאי האי ^ה דקאמר מספקא להו אי כר"מ אי כר' אלעזר: **שבין את הנייר.** דוקא אלינא דרבנן אמרי' דשמין את הנייר אצל לר"מ אפי' איכא בנייר שזה פרוטה אינה מקודשת דלמר עדי חתימה כרתי הקידושין^ו וא"ת לרבנן אמאי שמין את הנייר אפילו כי ליכא בנייר שזה פרוטה מקודשת מספק כרבי אלעזר דלמר עדי מסירה כרתי וי"ל דלוה מהני אם היה צו שזה פרוטה מקודשת קידושין גמורין אצל אם אינו שזה פרוטה אינה מקודשת כי אם מספק להנריכה גט אם נשאת לאחר: ^ז **דב"ע** ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף. אין לדקדק מכאן דהלכה דישנה לשכירות מתחלה ועד סוף דהא לא הוה מזי למימר דכ"ע אינה לשכירות^ח דאי"כ מ"ט דמ"ד אינה מקודשת^ט אך ש להציא ראייה דהלכה דישנה לשכירות מתחלה ועד סוף מההיא דפ"ק דמסכת ע"ז (דף יט: ע) **תנן הגיע לביסא**

מקודשת דברי רבי מאיר וחכ"א אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה האי ממון ה"ד אילימא אותו ממון מכלל דת"ק סבר אפי' אותו ממון נמי לא אלא במאי ^א בו מקדשא אלא לאו בממון אחר ושמע מינה במקדש במלוה קמיפלגי וסברי דכ"ע ^ב ישנה לשכירות מתחלה [ועד] סוף והוה מלוה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר המקדש במלוה מקודשת ומר סבר המקדש במלוה ^ג אינה מקודשת לא דכולי עלמא מקדש במלוה אינה מקודשת והכא בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמיפלגי מר סבר אינה

פרוטה מקודשת. בשטר. אירוסין, ולא בשטר חוב איירי. מקודשת. קדוש רדא, ואפי' דאמר לא התקדשי לי בשטר זה וקבלתו הויא מקודשת מחמת קדושי כסף אם יש בו שזה פרוטה. אינה מקודשת. ודאי אלא ספק, דהא מספקא להו [אין הלכה כר' אלעזר. ומסתברא דמקדש בשטר מלוה אם יש בו שזה פרוטה מקודשת נמי דרעתה נמי איירא כדאוקימנא לרבנן כרס"ד דבשטר מלוה פליגי. ואיכא מ"ד דהואיל ואפינקא משטר מלוה ואוקימנא בשטר קדושין כולוהי מורו דבשטר מלוה דעתה אמלוה ולא איירא. לשמה ושלא מדעתה. ורבנן מספקא להו הלכך שמין את הנייר וכו'. שירים. אצעהר [במדבר לא, ג] מתרגמינן שירים.

קמא קמא קני אגרא (ע"ז יט:), כיון שעלה שכרו לפרוטת נחמייהו לו מיד פרוטה והואל ליה מלוה כבה (ב"ק צט.).

עין משפט ונר מצוה

פא א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יב סמג עשין פב טו"ע ח"מ סי' סו ספק כג:
פב ב ג מיי' שם הלכה ח ופ"ב מהל' זכיה הל' ג סמג שם טו"ע [שם סעי' יטן] וסימן קכו סעיף ה:
פג ד טו"ע אה"ע סי' כח סעיף ח:
פד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו טו"ע אה"ע סי' קל סעיף א צבגה"ה:
פה ו טו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:
פו ז מיי' פ"ה מהלכות אשוחט הל' כ טו"ע שם סעיף טו:

תורה אור השלם

1. וצאנא מביהו וחקלה וחקלה לאשי אחר:

דברים כו ב

מוסף תוספות

א. דקאמר התם ורבא אמר ר"נ מתנת ש"מ דרבנן ופריך והאמר ר"נ אפי' דאמר שמואל המוכר שט"ח לחבירו וחזרו ומחלו מחול וכו' מודה שמואל שאם נתנו במתנת ש"מ שאינו יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו שאינו יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אינו יכול למחול אילמא דהייכא דייכול למחול הוי מדרבנן. תוס' הלא"ה. ב. משום דמלוה ופרוטת דעתה אמלוה ואפי' דאפסא שמענין לה לקמן בהדיא דעשה לי שירים וגומים וטביעת דאוקימנא כגון שהוסף לה נופך משלו שאני הכא דלאו דעתה אשטרא ואין דעתה אלא לראי' שבה. מנכין. ג. אלא לבסוף. תוס' הלא"ה. ד. דאי אינה אלא לבסוף כיון שאין מתחייב שכרו אלא הכל ביחד כשגמרמה כל המלאכה ואז מחול לה בתורת קדושין לא חשיב מלוה. תוס' ב"ק נט.

תוס' ר"י הזקן

ונמיר סבר אשה נמי לא סמכה דעתה. ופסק ה"ם [אישות פ"ה ה"יב] כחכמים דלא סמכה דעתה ואינה מקודשת. אפי' דבהא דמעמד שלשתן הלכה כר' מאיר דהא דרב חלוקה כיון שאין מתחייב מלוה] קנה ולא מצי למימר לאו בעל דברים דאיכא בשטר שזה פרוטה, אינה מקודשת דרעתה אמלוה ולא על השטר, ור' אלעזר סבר אפילו אין בשטר שזה פרוטה (אינה) מקודשת דמקדש במלוה מקודשת. ורבנן סברי מקדש במלוה אינה מקודשת, מיהו דעתה נמי אשטרא ואם יש בו שזה

^[1] קמא קמא קני אגרא (ע"ז יט:), כיון שעלה שכרו לפרוטת נחמייהו לו מיד פרוטה והואל ליה מלוה כבה (ב"ק צט.).